



# **Leis** **guruja** **CONCURSOS** **BIZURADAS**

**Direito Financeiro**

**Normas Gerais do Direito  
Financeiro**

**Lei N° 4.320/1964**

Legenda de destaques

|                                          |                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Texto tachado</b>                     | Palavras-chave e pontos mais importantes                                                                                      |
| Texto azul, em caixa de texto pontilhada | Comentários explicativos, texto de dispositivos referenciados e jurisprudências relevantes                                    |
| <b>TÍTULO XX</b><br>Nome do Título       | Abertura de Título: agrupamento de capítulos da lei.                                                                          |
| <b>CAPÍTULO XX</b><br>Nome do Capítulo   | Abertura de Capítulo: marca o início de um novo capítulo da lei.                                                              |
| <b>Seção XX</b> Nome da Seção            | Abertura de Seção: subdivisão dentro de um capítulo.                                                                          |
| Art. XX                                  | Início de cada Artigo destacado em pílula cinza para localização rápida.                                                      |
| <b>Art. XX</b> - artigo destacado        | Maior probabilidade de cobrança                                                                                               |
| Texto em vermelho                        | Exceções, negações, condições ou hipóteses únicas                                                                             |
| Eventuais outros destaques               | <b>Negrito</b> ou sublinhado                                                                                                  |
| Ano entre parênteses: (2024*)            | A lei está livre do histórico de alterações, exceto as ocorridas desde 2022; para estas deixamos o ano de alteração indicado. |

# Sumário

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TÍTULO I • Da Lei de Orçamento</b>                     | <b>05</b> |
| I Disposições Gerais                                      | 05        |
| II Da Receita                                             | 08        |
| III Da Despesa                                            | 09        |
| I Das Despesas Correntes                                  | 11        |
| II Das Despesas de Capital                                | 12        |
| <b>TÍTULO II • Da Proposta Orçamentária</b>               | <b>12</b> |
| I Conteúdo e Forma da Proposta Orçamentária               | 12        |
| II Da Elaboração da Proposta Orçamentária                 | 13        |
| <b>TÍTULO III • Da elaboração da Lei de Orçamento</b>     | <b>15</b> |
| <b>TÍTULO IV • Do Exercício Financeiro</b>                | <b>15</b> |
| <b>TÍTULO V • Dos Créditos Adicionais</b>                 | <b>20</b> |
| <b>TÍTULO VI • Da Execução do Orçamento</b>               | <b>21</b> |
| I Da Programação da Despesa                               | 22        |
| II Da Receita                                             | 22        |
| III Da Despesa                                            | 23        |
| <b>TÍTULO VII • Dos Fundos Especiais</b>                  | <b>25</b> |
| <b>TÍTULO VIII • Do Contrôlo da Execução Orçamentária</b> | <b>26</b> |
| I Disposições Gerais                                      | 26        |
| II Do Contrôlo Interno                                    | 26        |
| III Do Contrôlo Externo                                   | 26        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>TÍTULO IX • Da Contabilidade</b>                 | <b>27</b> |
| I Disposições Gerais                                | 27        |
| II Da Contabilidade Orçamentária e Financeira       | 27        |
| III Da Contabilidade Patrimonial e Industrial       | 28        |
| IV Dos Balanços                                     | 29        |
| <hr/>                                               |           |
| <b>TÍTULO X • Das Autarquias e Outras Entidades</b> | <b>30</b> |
| <hr/>                                               |           |
| <b>TÍTULO XI • Disposições Finais</b>               | <b>31</b> |

**LEI**  
**4.320** **17 DE MARÇO DE 1964**

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei;

**DISPOSIÇÃO PRELIMINAR**

**Art. 1º** Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no [art. 5º, inciso XV, letra b, da Constituição Federal](#).

A Lei nº 4.320 referencia a Constituição de 1946. Nesse ponto, ela trazia as competências da União em seu art. 5º:

XV - legislar sobre:

b) normas gerais de direito financeiro [...];

Atualmente, a CF 88 apresenta no art. 24 essa competência, sendo concorrente entre os entes federativos (**exceto municípios**). Mantém-se a competência da União para estabelecer normas gerais.

**TÍTULO I**

Da Lei de Orçamento

**CAPÍTULO I**

Disposições Gerais

**Art. 2º** **A Lei do Orçamento** conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os **princípios de unidade universalidade e anualidade**.

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:

I - Sumário geral da **receita por fontes e da despesa por funções** do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as **Categorias Econômicas**, na forma do Anexo nº 1;

Os anexos originais da lei estabelecem modelos de demonstrativos. Embora tenham sofrido atualizações por normativos posteriores (como a LRF e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP), ainda servem de referência fundamental.

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nºs 6 a 9;

III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos



Anotações

de realização de obras e de prestação de serviços.

**Art. 3º** A Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Parágrafo único. **Não se consideram** para os fins deste artigo as **operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros.**

O § único do art. 3º apresenta as exceções ao princípio da universalidade.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2273623](#) (Cebraspe - 2022)

**Art. 4º** A Lei de Orçamento compreenderá tôdas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio dêles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º.

**Art. 5º** A Lei de Orçamento **não** consignará **dotações globais** destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, **ressalvado** o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único.

Aqui temos o princípio da especificação, discriminação ou especialização. Além da exceção citada (do art. 20), a LRF excepciona deste princípio a reserva de contingência.

Art. 20. Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações.

Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as Despesas de Capital.

**Art. 6º** Todas as **receitas e despesas** constarão da Lei de Orçamento pelos seus **totais, vedadas quaisquer deduções.**

Esse é o princípio do orçamento bruto.

§ 1º As cotas de **receitas** que uma **entidade pública deva transferir a outra** incluir-se-ão, como **despesa**, no orçamento da entidade **obrigada à transferência** e, como receita, no orçamento da que as deva receber.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3449884](#) (Cebraspe - 2025)

§ 2º Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do **exercício anterior** àquele em que se elaborar a proposta orçamentária do Governo obrigado à transferência.



Anotações

**Art. 7º** A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:

I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43;

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - os provenientes de excesso de arrecadação;

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa.

Os incisos I e II apresentam as exceções ao princípio da exclusividade (o qual determina que a LOA não poderá conter dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa). Conforme a CF 88:

Art. 165, §8º: A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, **não** se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

§ 1º Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura.

§ 2º O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício.

§ 3º A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento.

**Art. 8º** A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do Governo ou unidade administrativa, a que se refere o artigo 2º, § 1º, incisos III e IV obedecerá à forma do Anexo nº 2.

§ 1º Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados nos artigos 11, § 4º, e 13, serão identificados por números de código decimal, na forma dos Anexos nºs 3 e 4.

§ 2º Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os algarismos caracterizadores da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o Anexo nº 5.



Anotações

§ 3º O código geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos locais.

Atualmente, a codificação a ser seguida consta na Portaria Interministerial SOF/STN nº 163/2021.

## CAPÍTULO II

### Da Receita

**Art. 9º** Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades \_

**Art. 10** (Vetado).

**Art. 11** - A receita classificar-se-á nas seguintes **categorias econômicas**: Receitas **Correntes e** Receitas **de Capital**. \_

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas **tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras** e, ainda, as provenientes de recursos financeiros **recebidos de outras pessoas** de direito público ou privado, quando **destinadas a** atender despesas classificáveis em **Despesas Correntes**. \_

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da **realização de recursos** financeiros **oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos**; os recursos **recebidos de outras pessoas** de direito público ou privado, **destinados a** atender despesas classificáveis em **Despesas de Capital** e, ainda, **o superávit do Orçamento Corrente**.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3557892](#) (FCC - 2025)

Questão [#3604733](#) (FGV - 2025)

§ 3º - O superávit do Orçamento Corrente resultante do **balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes**, apurado na demonstração a que se refere o Anexo nº 1, **não** constituirá item de **receita orçamentária**.

Atenção! O superávit do orçamento corrente é receita de capital, porém **não é receita orçamentária**. Isso ocorre para evitar dupla contagem, porque ele já foi considerado no orçamento corrente.

§ 4º - A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: \_

Observação: a lei apenas lista as receitas e as despesas, optou-se por trazê-las já esquematizadas para melhor visualização.



Anotações

| RECEITAS CORRENTES                                                    | RECEITAS DE CAPITAL               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Receita Tributária<br>(Impostos, taxas,<br>contribuições de melhoria) | Operações de Crédito              |
| Receita de Contribuições                                              | Alienação de Bens                 |
| Receita Patrimonial                                                   | <b>Amortização de Empréstimos</b> |
| Receita Agropecuária                                                  | Transferências de Capital         |
| Receita Industrial                                                    | Outras Receitas de Capital        |
| Receita de Serviços                                                   |                                   |
| Transferências Correntes                                              |                                   |
| Outras Receitas Correntes                                             |                                   |

de serviços **anteriormente** criados, inclusive as destinadas a atender a obras de **conservação e adaptação** de bens imóveis.

§ 2º Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas às quais **não** corresponda **contraprestação direta em bens ou serviços**, inclusive para contribuições e **subvenções** destinadas a **atender à manutenção de outras entidades** de direito **público ou privado**.

§ 3º Consideram-se **subvenções**, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a **cobrir despesas de custeio** das entidades beneficiadas, distinguindo-se como:

### CAPÍTULO III

#### Da Despesa

**Art. 12.** A despesa será classificada nas seguintes **categorias econômicas:** -

| DESPESAS CORRENTES       | DESPESAS DE CAPITAL       |
|--------------------------|---------------------------|
| Despesas de Custeio      | Investimentos             |
| Transferências Correntes | Inversões Financeiras     |
|                          | Transferências de Capital |

§ 1º Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para **manutenção**

I - **subvenções sociais**, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter **assistencial ou cultural**, sem finalidade lucrativa;

II - subvenções **econômicas**, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter **industrial, comercial, agrícola ou pastoril**.

§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a **execução de obras**, inclusive as destinadas à **aquisição de imóveis** considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os **programas especiais** de trabalho, **aquisição de instalações, equipamentos e material permanente** e



Anotações

**constituição ou aumento do capital** de empresas que **não** sejam de caráter **comercial ou financeiro**.

§ 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a:

I - **aquisição de imóveis**, ou de **bens de capital já em utilização**;

II - **aquisição** de títulos representativos do **capital** de empresas ou entidades de qualquer espécie, **já constituídas**, quando a operação **não importe aumento do capital**;

III - **constituição ou aumento do capital** de entidades ou empresas que visem a objetivos **comerciais ou financeiros**, inclusive operações **bancárias** ou de **seguros**.

§ 6º São Transferências de Capital as dotações **para investimentos ou inversões financeiras** que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especial anterior, bem como as dotações para **amortização da dívida pública**.

**Art. 13** Observadas as categorias econômicas do art. 12, a discriminação ou **especificação** da despesa **por elementos**, em cada unidade

administrativa ou órgão de governo, obedecerá ao seguinte esquema:

| DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Despesas de Custeio:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● Pessoal Civil</li><li>● Pessoal Militar</li><li>● Material de Consumo</li><li>● Serviços de Terceiros</li><li>● Encargos Diversos</li></ul>                                                                                                                                        | <u>Investimentos:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● Obras Públicas</li><li>● Serviços em Regime de Programação Especial</li><li>● Equipamentos e Instalações</li><li>● Material Permanente</li><li>● Participação em Constituição ou Aumento de <b>Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas</b></li></ul>                                                                                                      |
| <u>Transferências Correntes:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● Subvenções Sociais</li><li>● Subvenções Econômicas</li><li>● Inativos</li><li>● Pensionistas</li><li>● Salário Família e Abono Familiar</li><li>● Juros da Dívida Pública</li><li>● Contribuições de Previdência Social</li><li>● Diversas Transferências Correntes</li></ul> | <u>Inversões Financeiras:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● Aquisição de Imóveis</li><li>● Participação em Constituição ou Aumento de <b>Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras</b></li><li>● Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresas em Funcionamento</li><li>● Constituição de Fundos Rotativos</li><li>● Concessão de Empréstimos</li><li>● Diversas Inversões Financeiras</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Transferências de Capital:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Amortização da Dívida Pública</b></li><li>● Auxílios para Obras</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Continua abaixo ↓



Anotações

|  |                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Públicas <ul style="list-style-type: none"><li>● Auxílios para Equipamentos e</li></ul>                                          |
|  | Instalações <ul style="list-style-type: none"><li>● Auxílios para Inversões Financeiras</li><li>● Outras Contribuições</li></ul> |

**Não** confunda a “amortização da dívida” (despesa de capital) com a “amortização de empréstimos” (receita de capital).

Veja como foi cobrado:

Questão [#3557881](#) (FCC - 2025)

Questão [#3342158](#) (Cebraspe - 2025)

Questão [#3395888](#) (FGV - 2025)

**Art. 14** Constitui **unidade orçamentária** o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3386019](#) (Cebraspe - 2025)

**Art. 15** Na **Lei de Orçamento** a discriminação da **despesa** far-se-á **no mínimo por elementos**.

§ 1º Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para consecução dos seus fins.

§ 2º Para efeito de classificação da despesa, considera-se **material permanente** o de **duração superior a dois anos**.

## Seção I Das Despesas Correntes

Subseção única

Das Transferências Correntes

I) Das Subvenções Sociais

**Art. 16** Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência **social, médica e educacional**, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica.

Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados.

**Art. 17** Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem



Anotações

julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções.

## II) Das Subvenções Econômicas

**Art. 18** A **cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas**, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal.

Parágrafo único. Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas:

a) as dotações destinadas a **cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda**, pelo Governo, de **gêneros alimentícios ou outros materiais**;

b) as dotações destinadas ao **pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais**.

**Art. 19** A Lei de Orçamento **não** consignará ajuda financeira, a qualquer título, a empresa de fins lucrativos, **salvo** quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido **expressamente** autorizada em lei especial.

### **Seção II** Das Despesas de Capital

#### Subseção Primeira

#### Dos Investimentos

**Art. 20** Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações.

Parágrafo único. Os **programas especiais** de trabalho que, por sua natureza, **não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa** **poderão** ser custeadas por **dotações globais**, classificadas entre as Despesas de Capital.

#### Subseção Segunda

#### Das Transferências de Capital

**Art. 21** A Lei de Orçamento **não** consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às transferências de capital à conta de fundos especiais ou dotações sob regime excepcional de aplicação.

## **TÍTULO II**

### Da Proposta Orçamentária

## **CAPÍTULO I**

### Conteúdo e Forma da Proposta Orçamentária

**Art. 22** A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder



Anotações

Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, compor-se-á de:

I - **Mensagem**, que conterà: exposição circunstanciada da **situação econômico-financeira**, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação da política econômico-financeira do Governo; justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital;

## II - Projeto de Lei de Orçamento;

III - **Tabelas explicativas**, das quais, além das estimativas de **receita e despesa**, constarão, em colunas distintas e para fins de comparação:

- a) A receita **arrecadada** nos **três** últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta;
- b) A receita **prevista** para o exercício em que se elabora a proposta;
- c) A receita **prevista** para o exercício a que se refere a proposta;
- d) A despesa realizada no exercício imediatamente anterior;
- e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; e
- f) A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta.

IV - **Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais**, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa.

Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação.

## CAPÍTULO II

### Da Elaboração da Proposta Orçamentária

#### Seção Primeira

#### Das Previsões Plurienais

**Art. 23** As receitas e despesas **de capital** serão objeto de um Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, **aprovado por decreto** do Poder Executivo, abrangendo, no mínimo, um **triênio**.

Parágrafo único. O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital será **anualmente reajustado**, acrescentando-se-lhe as previsões de **mais um ano**, de modo a assegurar a projeção contínua dos períodos.

**Art. 24** O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital abrangerá:

I - as despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos



Anotações

especiais aprovados em lei e destinados a atender a regiões ou a setores da administração ou da economia;

II - as despesas à conta de fundos especiais e, como couber, as receitas que os constituam;

III - em anexos, as despesas de capital das entidades referidas no Título X desta lei, com indicação das respectivas receitas, para as quais forem previstas transferências de capital.

Título X. Art. 107. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições parafiscais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo.

**Art. 25** Os programas constantes do Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital sempre que possível serão correlacionados a metas objetivas em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretendem obter com a realização de cada programa.

**Art. 26** A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado dos investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no Quadro de Recursos e de

Aplicação de Capital.

## Seção Segunda

### Das Previsões Anuais

**Art. 27** As **propostas parciais de orçamento** guardarão estrita **conformidade com a política econômico-financeira, o programa anual de trabalho do Governo** e, quando fixado, o **limite global máximo para o orçamento** de cada unidade administrativa.

**Art. 28** As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas em formulário próprio, serão acompanhadas de:

I - tabelas explicativas da despesa, sob a forma estabelecida no artigo 22, inciso III, letras d, e e f;

II - justificação pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou prosseguimento ela se destina.

**Art. 29** Caberá aos **órgãos de contabilidade ou de arrecadação** organizar **demonstrações mensais da receita arrecadada**, segundo as rubricas, para servirem de base a estimativa da receita, na proposta orçamentária.

Parágrafo único. Quando houver órgão central de orçamento, essas demonstrações ser-lhe-ão remetidas



Anotações

**mensalmente.**

**Art. 30** A **estimativa da receita** terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior à arrecadação dos **três últimos exercícios**, pelo menos, bem como as **circunstâncias de ordem conjuntural** e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita.

**Art. 31** As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se a receita estimada e as novas circunstâncias.

### TÍTULO III

Da elaboração da Lei de Orçamento

**Art. 32** Se **não receber** a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder **Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente.**

**Art. 33** **Não se admitirão emendas** ao projeto de Lei de Orçamento que visem a:

a) **alterar a dotação** solicitada para **despesa de custeio**, **salvo** quando provada, nesse ponto a **inexatidão** da proposta;

b) conceder **dotação para o início de obra** cujo **projeto não** esteja **aprovado** pelos órgãos competentes;

c) conceder **dotação para** instalação ou funcionamento de **serviço** que **não** esteja **anteriormente criado**;

d) conceder **dotação superior** aos **quantitativos** previamente **fixados em resolução** do Poder Legislativo para concessão de **auxílios e subvenções.**

### TÍTULO IV

Do Exercício Financeiro

**Art. 34** O **exercício financeiro coincidirá com o ano civil.**

**Art. 35.** Pertencem ao exercício financeiro:

I - as **receitas** nêle **arrecadadas**;

II - as **despesas** nêle legalmente **empenhadas.**

Sob o enfoque orçamentário:

Para a receita: regime de caixa.

Para a despesa: regime de competência.

**Art. 36.** Consideram-se **Restos a Pagar** as despesas **empenhadas** mas **não pagas** até o dia **31 de dezembro** distinguindo-se as **processadas das não processadas.**

Parágrafo único. Os empenhos que correm à conta de créditos com **vigência plurienal**, que **não** tenham sido **liquidados**, só serão **computados como**



Anotações

**Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito.**

**Art. 37.** As **despesas de exercícios encerrados**, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os **Restos a Pagar com prescrição interrompida** e os **compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício** correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. [\(Regulamento\)](#)

**Não confundir!**

**Restos a pagar:** despesas empenhadas e **não pagas**. O pagamento é despesa extraorçamentária.

**Despesas de exercícios encerrados (anteriores) - DEA** (inclui restos a pagar com prescrição interrompida): **não** foram empenhadas ou tiveram seus empenhos anulados/cancelados. O pagamento é despesa orçamentária.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3683603](#) (Cebraspe - 2025)

Questão [#3556569](#) (FCC - 2025)

Questão [#3157606](#) (FGV - 2024)

Questão [#3048441](#) (FGV - 2024)

**Art. 38** **Reverte à dotação** a importância de **despesa anulada no exercício**; quando a anulação ocorrer após o

encerramento deste considerar-se-á receita do ano em que se efetivar.

Observação: o MCASP afirma que **não** devem ser reconhecidos como receitas orçamentárias os recursos oriundos de cancelamento de despesas inscritas em restos a pagar. Trata-se de restabelecimento de saldo de disponibilidade comprometida, originária de receitas arrecadadas em exercícios anteriores, **não** novas receitas a serem registradas.

**Art. 39** Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. \_

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. \_

§ 2º - **Dívida Ativa Tributária** é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e **Dívida Ativa não Tributária** são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, **exceto as tributárias**,



Anotações

foros, laudêmos, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

Atenção! Sob o enfoque orçamentário, os empréstimos compulsórios **não** compõem as receitas tributárias, consequentemente são tratados como dívida ativa **não** tributária.

§ 3º - O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários.

§ 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978.

§ 5º - **A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.**

**Art. 39-A** A União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município poderá **ceder onerosamente**, nos termos desta Lei e de lei específica que o autorize, **direitos originados de créditos tributários e não tributários**, inclusive quando inscritos em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado ou a fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). [\(2024\)](#)

§ 1º Para fins do disposto no caput, a cessão dos direitos creditórios deverá: [\(2024\)](#)

I - **preservar a natureza do crédito** de que se tenha originado o direito cedido, mantendo as **garantias e os privilégios** desse crédito; [\(2024\)](#)

II - **manter inalterados os critérios de atualização ou correção** de valores e os montantes representados pelo principal, os juros e as multas, assim como as condições de pagamento e as datas de vencimento, os prazos e os demais **termos avençados originalmente** entre a Fazenda Pública ou o órgão da administração pública e o devedor ou contribuinte; [\(2024\)](#)



Anotações

III - **assegurar à Fazenda Pública** ou ao órgão da administração pública a **prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial** dos créditos de que se tenham originado os direitos cedidos; [\(2024\)](#)

IV - realizar-se mediante **operação definitiva, isentando o cedente de responsabilidade**, compromisso ou dívida de que decorra obrigação de pagamento perante o cessionário, de modo que a obrigação de pagamento dos direitos creditórios cedidos permaneça, a todo tempo, com o devedor ou contribuinte; [\(2024\)](#)

V - **abranger apenas o direito autônomo ao recebimento** do crédito, assim como recair somente sobre o produto de **créditos já constituídos** e reconhecidos pelo devedor ou contribuinte, inclusive mediante a formalização de parcelamento; [\(2024\)](#)

VI - ser **autorizada**, na forma de lei específica do ente, **pelo chefe do Poder Executivo** ou por autoridade administrativa a quem se faça a **delegação** dessa competência; [\(2024\)](#)

VII - realizar-se **até 90 (noventa) dias** antes da data de encerramento do mandato do chefe do Poder Executivo, **ressalvado** o caso em que o integral pagamento pela cessão dos direitos creditórios ocorra após essa data. [\(2024\)](#)

§ 2º A cessão de direitos creditórios preservará a base de

cálculo das vinculações constitucionais no exercício financeiro em que o contribuinte efetuar o pagamento. [\(2024\)](#)

§ 3º A cessão de direitos creditórios **não poderá abranger percentuais do crédito** que, por força de regras constitucionais, **pertençam a outros entes** da Federação. [\(2024\)](#)

§ 4º As cessões de direitos creditórios realizadas nos termos deste artigo **não se enquadram** nas definições de que tratam os [incisos III](#) e IV do art. 29 e o art. 37 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sendo **consideradas operação de venda definitiva de patrimônio público**. [\(2024\)](#)

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou

[Continua abaixo](#) ↓



Anotações



entidade a ele vinculada;

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição; (§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.)

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;

IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.

§ 5º As cessões de direitos creditórios tributários são consideradas atividades da administração tributária, **não se aplicando a vedação** constante do inciso IV do art. 167 da Constituição Federal aos créditos originados de impostos, respeitados os §§ 2º e 3º deste artigo. (2024)

Art. 167. São vedados:

IV - a vinculação de receita de

Continua ao lado →

impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;

§ 6º A **receita de capital** decorrente da venda de ativos de que trata este artigo observará o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), devendo-se **destinar pelo menos 50% (cinquenta por cento)** desse montante a **despesas associadas a regime de previdência social, e o restante, a despesas com investimentos.** (2024)

Art. 44. **É vedada** a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, **salvo** se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

§ 7º A cessão de direitos creditórios de que trata este artigo poderá ser realizada **por intermédio de sociedade de propósito específico**, criada para esse fim pelo ente cedente, **dispensada**, nessa hipótese, a **licitação.** (2024)



Anotações

§ 8º **É vedado** a instituição financeira controlada pelo ente federado cedente: [\(2024\)](#)

I - participar de operação de aquisição primária dos direitos creditórios desse ente; [\(2024\)](#)

II - adquirir ou negociar direitos creditórios desse ente em mercado secundário; [\(2024\)](#)

III - realizar operação lastreada ou garantida pelos direitos creditórios desse ente. [\(2024\)](#)

§ 9º O disposto no § 8º deste artigo **não impede** a instituição financeira pública de participar da estruturação financeira da operação, atuando como prestadora de serviços. [\(2024\)](#)

§ 10. A cessão de direitos creditórios originados de parcelamentos administrativos **não inscritos** em dívida ativa **é limitada** ao estoque de créditos existentes até a data de publicação da respectiva lei federal, estadual, distrital ou municipal que conceder a autorização legislativa para a operação. [\(2024\)](#)

## TÍTULO V

### Dos Créditos Adicionais

**Art. 40** São **créditos adicionais** as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

**Art. 41.** Os créditos adicionais classificam-se em:

I - **suplementares**, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II - **especiais**, os destinados a despesas para as quais **não haja dotação** orçamentária específica;

III - **extraordinários**, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

**Art. 42.** Os créditos **suplementares e especiais** serão **autorizados por lei e abertos por decreto executivo**.

**Art. 43.** A abertura dos créditos **suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis** para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa. \_

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, **desde que não comprometidos**: \_

I - o **superavit financeiro** apurado em **balanço patrimonial** do exercício **anterior**; \_

II - os provenientes de **excesso de arrecadação**; \_

III - os resultantes de **anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais**, autorizados em Lei; \_



Anotações

IV - o produto de **operações de crédito** autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

Há mais duas fontes de recursos para abertura de créditos adicionais, uma na CF 88, art. 166:

§8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

A outra no Decreto-lei nº 200/1967:

Art. 91. Sob a denominação de Reserva de Contingência, o orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.

§ 2º Entende-se por **superavit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.**

§ 3º Entende-se por **excesso de arrecadação**, para os fins deste artigo, o **saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.**

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, **deduzir-se-á** a importância dos

**créditos extraordinários abertos no exercício.**

Destrinchando os §§2º, 3º e 4º:

$$SF = AF - PF - CAT + OCV$$

Superávit Financeiro = Ativo Financeiro - Passivo Financeiro - Créditos Adicionais Transferidos + Operações de Crédito Vinculadas.

$$EA = RA - RP +/- TE - CEA$$

Excesso de Arrecadação = Receita Arrecadada - Receita Prevista +/- Tendência do Exercício - Créditos Extraordinários Abertos

**Art. 44.** Os créditos **extraordinários serão abertos por decreto** do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

**Art. 45** Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, **salvo expressa disposição legal em contrário**, quanto aos **especiais e extraordinários**.

**Art. 46** O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde fôr possível.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3047004](#) (Cebraspe - 2024)

Questão [#3078794](#) (Cebraspe - 2024)

Questão [#3228127](#) (FGV - 2025) polêmica!

## TÍTULO VI

Da Execução do Orçamento



Anotações

## CAPÍTULO I

### Da Programação da Despesa

**Art. 47** Imediatamente após a **promulgação** da Lei de Orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de **cotas trimestrais** da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

**Art. 48** A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes **objetivos**:

a) **assegurar** às unidades orçamentárias, em tempo útil, a soma de **recursos necessários e suficientes** a melhor execução do seu programa anual de trabalho;

b) **manter**, durante o exercício, na medida do possível, **o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada**, de modo a **reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria**.

**Art. 49** A programação da despesa orçamentária, para efeito do disposto no artigo anterior, **levará em conta os créditos adicionais e as operações extra-orçamentárias**.

**Art. 50** As cotas trimestrais **poderão ser alteradas durante o exercício**, observados o limite da dotação e o comportamento da execução orçamentária.

## CAPÍTULO II

### Da Receita

**Art. 51** Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra.

**Art. 52** São objeto de **lançamento** os **impostos diretos** e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato.

**Art. 53** O lançamento da receita é ato da repartição competente, que **verifica a procedência do crédito** fiscal e **a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta**.

**Art. 54** Não será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a Fazenda Pública.

**Art. 55** Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem.

§ 1º Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência e classificação, bem como a data e assinatura do agente arrecadador.

§ 2º Os recibos serão fornecidos em uma única via.

**Art. 56** O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita



Anotações

observância ao **princípio de unidade de tesouraria**, **vedada qualquer fragmentação** para criação de caixas especiais.

**Art. 57** **Ressalvado** o disposto no **parágrafo único do artigo 3.** desta lei serão **classificadas como receita orçamentária**, sob as rubricas próprias, **todas as receitas arrecadadas, inclusive** as provenientes de **operações de crédito**, ainda que **não** previstas no Orçamento.

Art. 3º [...]

Parágrafo único. **Não se consideram** para os fins deste artigo **as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros.**

### CAPÍTULO III

#### Da Despesa

**Art. 58** O **empenho** de despesa é o ato emanado de autoridade competente que **cria para o Estado obrigação de pagamento** pendente ou **não** de implemento de condição. \_

**Art. 59 - O** empenho da despesa **não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.**

§ 1º Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, **é vedado** aos Municípios **empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo** da despesa prevista

no orçamento vigente.

§ 2º Fica, também, **vedado** aos Municípios, no **mesmo período**, assumir, por qualquer forma, **compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.**

A LRF ampliou essas vedações, veja:

Art. 42. É **vedado** ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos **últimos dois quadrimestres** do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

§ 3º As disposições dos parágrafos anteriores **não se aplicam** nos casos comprovados de **calamidade pública.**

§ 4º Reputam-se **nulos** e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados **em desacordo** com o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do Art. 1º, inciso V, do Decreto-lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967.

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes;



Anotações

**Art. 60** É vedada a realização de **despesa sem prévio empenho**.

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2º Será feito **por estimativa** o empenho da despesa cujo montante **não se possa determinar**.

§ 3º É permitido o **empenho global** de despesas contratuais e outras, sujeitas a **parcelamento**.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2826661](#) (FCC - 2023)

Questão [#3008741](#) (Cebraspe - 2024)

**Art. 61** Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

**Art. 62** **O pagamento** da despesa só será efetuado quando ordenado **após sua regular liquidação**.

**Art. 63** A **liquidação** da despesa consiste na **verificação do direito adquirido pelo credor** tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

Veja como foi cobrado:

Questão [#2823748](#) (FCC - 2023)

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

**Art. 64** A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade.

**Art. 65** O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídas por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento.



Anotações

**Art. 66** As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão quando expressamente determinado na Lei de Orçamento ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral.

Parágrafo único. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, a que se realize em obediência à legislação específica.

**Art. 67** Os **pagamentos devidos pela Fazenda Pública**, em virtude de **sentença judiciária**, far-se-ão na **ordem de apresentação dos precatórios** e à conta dos créditos respectivos, sendo **proibida a designação de casos ou de pessoas** nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim.

**Art. 68** O regime de **adiantamento** é aplicável aos casos de despesas **expressamente** definidos em lei e consiste na entrega de numerário **a servidor**, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que **não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação**.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3406932](#) (FCC - 2024)

Artigo 69. **Não** se fará adiantamento a **servidor em alcance** nem a **responsável por dois adiantamento**.

O regime de adiantamento é conhecido como suprimimento de fundos.

Artigo 70. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em lei, respeitado o princípio da concorrência.

## TÍTULO VII

### Dos Fundos Especiais

Artigo 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.

Artigo 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais.

Artigo 73. **Salvo determinação em contrário da lei** que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.

Artigo 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e



Anotações

tomada de contas, sem, de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

## TÍTULO VIII

### Do Contrôlo da Execução Orçamentária

#### CAPÍTULO I

##### Disposições Gerais

Artigo 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:

I - a **legalidade dos atos** de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;

II - a **fidelidade funcional dos agentes** da administração, responsáveis por bens e valores públicos;

III - o **cumprimento do programa de trabalho** expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

#### CAPÍTULO II

##### Do Contrôlo Interno

Artigo 76. O Poder **Executivo exercerá** os três tipos de **controle** a que se refere o **artigo 75, sem prejuízo** das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

Artigo 77. A **verificação da legalidade dos atos** de execução orçamentária será

prévia, concomitante e subsequente.

Artigo 78. Além da **prestação ou tomada de contas anual**, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.

Artigo 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III do artigo 75.

Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando fôr o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidas para cada atividade.

Artigo 80. Compete aos serviços de **contabilidade ou órgãos equivalentes verificar** a exata observância dos limites das **cotas trimestrais atribuídas** a cada **unidade orçamentária**, dentro do sistema que fôr instituído para esse fim.

#### CAPÍTULO III

##### Do Contrôlo Externo

Artigo 81. O controle da execução orçamentária, pelo Poder **Legislativo**, terá por **objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento.**

Artigo 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder



Anotações

Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios.

§ 1º As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com **Parecer prévio do Tribunal de Contas** ou órgão equivalente.

§ 2º Quando, no Município, **não houver** Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer.

## TÍTULO IX

### Da Contabilidade

## CAPÍTULO I

### Disposições Gerais

**Art. 83** A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados.

**Art. 84** Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade.

**Art. 85** Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.

**Art. 86** A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas.

**Art. 87** Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública fôr parte.

**Art. 88** Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento, quando fixada.

**Art. 89** A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial.

## CAPÍTULO II

### Da Contabilidade Orçamentária e Financeira

**Art. 90** A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos



Anotações

créditos, e as dotações disponíveis.

**Art. 91** O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais.

**Art. 92** A **dívida flutuante** compreende:

I - os **restos a pagar**, **excluídos** os serviços da dívida;

II - os **serviços da dívida a pagar**;

III - os **depósitos**;

IV - os **débitos de tesouraria**.

Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor distinguindo-se as despesas processadas das não processadas.

**Art. 93** Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro, individualização e controle contábil.

### CAPÍTULO III

#### Da Contabilidade Patrimonial e Industrial

**Art. 94** Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.

**Art. 95** A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis.

**Art. 96** O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade.

**Art. 97** Para fins orçamentários e determinação dos devedores, far-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação.

**Art. 98** A **dívida fundada** compreende os compromissos de **exigibilidade superior a doze meses**, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos.

Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individualização e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros.

Artigo 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira comum.



Anotações

Artigo 100 As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial.

## CAPÍTULO IV

### Dos Balanços

Artigo 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos números 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.

Artigo 102. O **Balanço Orçamentário** demonstrará as receitas e despesas **previstas em confronto com as realizadas**.

Artigo 103. O **Balanço Financeiro** demonstrará a receita e a despesa **orçamentárias** bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza **extra-orçamentária**, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Parágrafo único. Os **Restos a Pagar do exercício** serão **computados na receita extraorçamentária** para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Artigo 104. A **Demonstração das Variações Patrimoniais** evidenciará as **alterações verificadas no patrimônio**, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Artigo 105. O **Balanço Patrimonial** demonstrará:

- I - O Ativo Financeiro;
- II - O Ativo Permanente;
- III - O Passivo Financeiro;
- IV - O Passivo Permanente;
- V - O Saldo Patrimonial;
- VI - As Contas de Compensação.

§ 1º O **Ativo Financeiro** compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

§ 2º O **Ativo Permanente** compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

§ 3º O **Passivo Financeiro** compreenderá as dívidas fundadas e outras que o pagamento independe de autorização orçamentária.

§ 4º O **Passivo Permanente** compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.



Anotações

§ 5º Nas **contas de compensação** serão registrados os bens, valores, obrigações e situações **não compreendidas nos parágrafos anteriores** e que, mediata ou indiretamente, **possam vir a afetar o patrimônio**.

**Artigo 106** A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá as normas seguintes:

I - os **débitos e créditos**, bem como os **títulos de renda**, pelo seu **valor nominal**, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do balanço;

II - os bens **móveis e imóveis**, pelo **valor de aquisição ou** pelo **custo de produção** ou de construção;

III - os bens de **almoxarifado**, pelo **preço médio ponderado** das compras.

§ 1º Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional.

§ 2º As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta patrimonial.

§ 3º Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis.

Veja como foi cobrado:

Questão [#3449882](#) (Cebraspe - 2025)

Questão [#2915816](#) (FGV - 2024)

## TÍTULO X

### Das Autarquias e Outras Entidades

Artigo 107. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições para fiscais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal terão seus **orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo**, **salvo** se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo.

Parágrafo único. Compreendem-se nesta disposição as empresas com autonomia financeira e administrativa cujo capital pertencer, integralmente, ao Poder Público.

Artigo 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, pela inclusão:

I) como receita, **salvo** disposição legal em contrário, do saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas;

II - como subvenção econômica, na receita do orçamento da beneficiária, **salvo** disposição legal em contrário, do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e despesas.



Anotações

§ 1º Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, realizados por intermédio das entidades aludidas no artigo anterior, serão classificados como receita de capital destas e despesa de transferência de capital daqueles.

§ 2º As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades.

**Art. 109** Os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no artigo 107 serão publicados como complemento dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal a que estejam vinculados.

**Art. 110** Os orçamentos e balanços das entidades já referidas obedecerão aos padrões e normas instituídas por esta lei, ajustados às respectivas peculiaridades.

Parágrafo único. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados, **salvo** disposição legal em contrário.

**Art. 111** O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, além de outras apurações, para fins estatísticos, de interesse nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das contas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico, baseado em dados orçamentários.

§ 1º Os quadros referidos neste artigo terão a estrutura do Anexo número 1.

§ 2 O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio exercício e o baseado nos balanços até o último dia do segundo semestre do exercício imediato àquele a que se referirem.

**Art. 112** Para cumprimento do disposto no artigo precedente, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal remeterão ao mencionado órgão, até 30 de abril, os orçamentos do exercício, e até 30 de junho, os balanços do exercício anterior.

Parágrafo único. O pagamento, pela União, de auxílio ou contribuição a Estados, Municípios ou Distrito Federal, cuja concessão não decorra de imperativo constitucional, dependerá de prova do atendimento ao que se determina neste artigo.

## TÍTULO XI

### Disposições Finais



Anotações

**Art. 113** Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda atenderá a consultas, coligirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos, expedirá recomendações técnicas, quando solicitadas, e atualizará sempre que julgar conveniente, os anexos que integram a presente lei.

Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, quando necessário, conferências ou reuniões técnicas, com a participação de representantes das entidades abrangidas por estas normas.

**Art. 114** Os efeitos desta lei são contados a partir de 1º de janeiro de 1964 para o fim da elaboração dos orçamentos e a partir de 1º de janeiro de 1965, quanto às demais atividades estatuídas.

**Art. 115** Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 17 de março de 1964; 143º da Independência e 76º da República.

JOÃO GOULART

[Download para anexos](#)



Anotações